

REAL DECRETO-LEY 26/2026: LA VIVIENDA TAMBIÉN CAMBIA EN LO FISCAL

El BOE publica hoy el Real Decreto-ley 26/2026, de 29 de septiembre, sobre la función social de la vivienda. Entra en vigor mañana, aunque varias medidas tienen fechas propias: el 1 de diciembre de 2026 y el 1 de enero de 2027.

Además de lo que cambia en los alquileres, toca el IRPF, el IVA, el IBI, las SOCIMI y la plusvalía municipal. Resumen lo que me parece más relevante.

1. IRPF: nueva reducción para el arrendador

Se reescribe la reducción del rendimiento neto del alquiler de vivienda. El nuevo esquema se aplica a los contratos firmados a partir del 1 de diciembre de 2026 por arrendadores que no sean grandes tenedores. Los contratos anteriores siguen con su régimen.

En un contrato nuevo que sustituye a otro, el porcentaje depende de lo que se haga con la renta:

- Si se baja más de un 5 %, la reducción va del 100 % al 70 %, según se renueve con el mismo inquilino o la renta quede por debajo del índice de referencia, la zona sea tensionada o el inquilino tenga entre 18 y 35 años.
- Si se mantiene la misma renta, la reducción es del 50 %.
- Si se sube, la reducción baja del 40 % al 15 % según cuánto suba.

Si es la primera vez que se alquila la vivienda, la reducción va del 100 % (renta por debajo del índice de referencia) al 50 % (renta igual o superior al índice). Hay además un 70 % cuando el inquilino es una Administración o una entidad sin fines lucrativos que la destina a alquiler social, y un 60 % si la vivienda se rehabilitó en los dos años anteriores. En la prórroga tácita, si la renta no supera el índice, la reducción es del 80 %.

La reducción solo se aplica si el rendimiento se declaró antes de que empiece una comprobación.

2. Vuelve la deducción estatal por alquiler de vivienda habitual

Con base imponible inferior a 33.007,20 €, el inquilino podrá deducirse el 10 % de lo que paga de alquiler. La base máxima es de 11.630 € hasta 23.007,20 € de base imponible y baja de forma lineal hasta desaparecer en 33.007,20 €.

Un requisito: durante al menos la mitad del año, ni el contribuyente ni nadie de su unidad familiar puede ser titular de otra vivienda a menos de 50 km, salvo que una resolución administrativa o judicial le impida usarla. Tampoco es compatible con la antigua deducción transitoria por la misma vivienda y el mismo año.

3. Exención por vender una vivienda vacía al sector público

Queda exenta la ganancia por vender una vivienda a entes públicos de vivienda social y asequible hasta el 31 de diciembre de 2027. La vivienda debe llevar vacía, sin causa justificada, los dos años anteriores, y el valor de transmisión tiene que ser inferior a 800.000 €.

La exención es total hasta 200.000 € y va bajando hasta 800.000 €. La parte no exenta puede quedar exenta si se reinvierte en seis meses en la nueva Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa Reinversión.

4. IVA: el alquiler turístico y de corta duración deja de estar exento

A partir del 1 de diciembre de 2026 tributa al 10 % el alquiler de vivienda amueblada en cualquiera de estos dos casos:

- Si se prestan servicios propios de la hostelería (limpieza, lavandería, restauración...).
- Si dura 30 noches o menos con el mismo inquilino, salvo que sea la vivienda habitual del arrendador.

En la misma fecha se amplía el IVA del 10 % para obras de renovación a las viviendas alquiladas como vivienda habitual y a las comunidades de propietarios, siempre que se pague por medios bancarios. También pasa a tributar al 4 % la vivienda protegida de calificación permanente y la que compran entidades con régimen especial de arrendamiento de viviendas en el Impuesto sobre Sociedades.

5. IBI: recargos para viviendas vacías y turísticas

Los ayuntamientos pueden recargar el IBI de las viviendas vacías sin causa justificada durante más de dos años. En zonas tensionadas, el recargo es de hasta el 50 % para cualquier propietario, de hasta el 100 % si tiene cuatro o más viviendas y 50 puntos más si la vivienda lleva vacía más de tres años. Fuera de esas zonas, solo se aplica a quien tiene cuatro o más viviendas.

En zonas tensionadas se añade un recargo para las viviendas de uso turístico: hasta el 50 %, el 100 % con dos o más y el 150 % con cuatro o más.

6. SOCIMI: gravamen del 25 % sobre beneficios no repartidos del alquiler residencial

Ya existía un gravamen especial del 15 % sobre los beneficios no distribuidos. Ahora, cuando esos beneficios proceden del alquiler o la cesión de uso de vivienda, incluidos el turístico y el de corta duración, el gravamen sube al 25 %. Se aplica ya a los ejercicios de 2026 que no hayan terminado.

El 25 % se reduce a la mitad si más del 80 % del parque se alquila a precio asequible, y desaparece si además el beneficio se reinvierte en ese tipo de vivienda en tres años. El umbral es del 60 % en 2026 y del 70 % en 2027.

7. Plusvalía municipal

Desde el 1 de diciembre de 2026 hay nuevos coeficientes máximos para calcular la base del IIVTNU: van de 0,11 a 0,30 según los años de generación.

8. Imputación de rentas inmobiliarias desde 2027

El porcentaje fijo deja paso a una escala progresiva sobre la suma de los valores catastrales de los inmuebles que no son la vivienda habitual y no están alquilados ni afectos a una actividad: 1,1 % hasta 100.000 €, 1,5 % hasta 500.000 €, 2 % hasta 1.000.000 € y 3 % a partir de ahí.

Esa misma escala sirve de mínimo cuando se alquila o se cede un inmueble a un familiar hasta el tercer grado.

9. Fuera de la vivienda

El RDL también crea la Cuenta de Ahorro e Inversión Financia Europa, con aportaciones de hasta 150.000 €. Las ganancias se difieren hasta que se retira el dinero, y lo que haya estado más de cinco años queda exento hasta 10.000 € y en un 20 % a partir de ahí. Además, se crea el SIALP Financia Europa, con aportaciones de hasta 10.000 € al año. Ninguno de los dos se puede contratar hasta que salga la orden ministerial.

En resumen

Con este RDL, la fiscalidad de un inmueble depende cada vez más de su uso: alquilarlo por debajo del índice de referencia, subir la renta, dedicarlo al alquiler turístico, dejarlo vacío,

tenerlo en una SOCIMI o venderlo al sector público tributa de forma muy distinta. Para quien tiene varios inmuebles, conviene revisar su situación antes del 1 de diciembre.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2026-20266

#Fiscalidad #IRPF #IVA #Vivienda #Alquiler #IBI #SOCIMI #Plusvalía #ActualidadFiscal